

MĚSTSKÉMU SOUDU V PRAZE

Slezská 9, 120 00 Praha 2

ID datové schránky: snkabbm

V Ospělově dne 2. září 2026

SPISOVÁ ZNAČKA	18 A 17/2026
ŽALOBCE	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
ŽALOVANÁ	primárně Policie České republiky – NCOZ SKPV; subsidiárně Policejní prezidium České republiky
PŘEDMĚT PODÁNÍ	Mimořádně naléhavé doplnění – právní význam § 97 zákona o Policii ČR; bez změny žalované, petitu a skutkového jádra

MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DOPLNĚNÍ ŽALOBY

NOVÁ ROZHODUJÍCÍ SKUTEČNOST: Policejní prezidium dne 24. 8. 2026 výslovně označilo předchozí prošetření podle § 97 zákona č. 273/2008 Sb. za obligatorní předpoklad nadřízeného přezkumu. Kriminalistický ústav však již dne 20. 8. 2026 odmítl povinnost požadovaný odborný a kontrolní přezkum provést. Uvnitř Policie ČR je tak úředně doložen uzavřený kontrolní kruh.

I. Procesní vymezení

Žalobce navazuje na své mimořádně naléhavé důkazní doplnění ze dne 25. srpna 2026. Tímto podáním nemění žalovanou, žalobní petit ani skutkové jádro žaloby. Neuplatňuje nový samostatný zásah Kriminalistického ústavu ani Policejního prezidia.

Novou listinu Policejního prezidia ze dne 24. srpna 2026 a její vztah k odpovědi Kriminalistického ústavu ze dne 20. srpna 2026 předkládá výlučně jako následný důkaz, že zásah vytýkaný NCOZ nebyl následnými vnitřními kontrolními prostředky napraven.

II. Policie ČR sama potvrdila obligatorní kontrolní krok, který nikdo nevykonal

Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia v přípisu ze dne 24. srpna 2026, č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD, uvedl, že přezkoumání způsobu vyřízení upozornění nadřízeným orgánem podle § 97 odst. 3 zákona č. 273/2008 Sb. nemůže předcházet prvotnímu prošetření věci podle § 97; toto prošetření označil za obligatorní krok a za věcně příslušný subjekt označil Kriminalistický ústav.

Kriminalistický ústav však již dne 20. srpna 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM, sdělil, že není povinen na žádost žalobce přezkoumávat odborné znalecké postupy a metody a že další opakovaná podání bez nových relevantních skutečností nebude vyřizovat.

VÝSLEDEK: KÚ tvrdí, že přezkum provést nemusí; Policejní prezidium tvrdí, že bez předchozího obligatorního prošetření KÚ nemůže přistoupit k nadřízenému přezkumu. Ani po využití vnitřní kontrolní cesty tak nevznikl přezkoumatelný výsledek.

III. Přímý význam pro již žalovaný postup NCOZ

Tato nová skutečnost přímo podporuje již uplatněné žalobní tvrzení. NCOZ podání žalobce uzavřela bez zahájení úkonů trestního řízení, bez odborného stanoviska, bez záznamu o věcném vyhodnocení a bez vytvoření související dokumentace. Následný vnitřní kontrolní mechanismus Policie ČR tento deficit neodstranil.

Naopak nyní samotné policejní orgány úředně potvrzují, že první kontrolní krok podle § 97 má být obligatorní, avšak orgán, který jej má podle Policejního prezidia vykonat, jeho provedení odmítá. Nejde proto pouze o průtah nebo nespokojenost žalobce s výsledkem. Jde o konkrétní důkaz, že dostupná vnitřní kontrolní cesta nevedla k přezkoumatelnému prověření odborného jádra podání, které NCOZ uzavřela ad acta.

Žalobce znovu zdůrazňuje, že nežádá soud, aby určoval správnou metodiku měření THC, aby nahrazoval orgány činné v trestním řízení nebo aby přikazoval konkrétní výsledek trestního prověřování. Žádá pouze ochranu před již žalovaným postupem, jehož účinky nebyly odstraněny.

IV. Naléhavost je nyní ještě vyšší

Naléhavost byla soudu doložena již dříve. Nový vývoj ji dále zvyšuje. Probíhá pěstební rok 2026, žalobce se domáhá předvídatelného a přezkoumatelného postupu před případným dalším policejním zásahem a současně je úředně doloženo, že část historické metodické a kontrolní dokumentace již byla skartována.

Čas proto není neutrální. Každé další prodlení zvyšuje riziko dalšího úbytku důkazní základny a současně prodlužuje stav, v němž žalobce nemá k dispozici účinný a přezkoumatelný vnitřní prostředek nápravy.

V. Návrh

Žalobce navrhuje, aby Městský soud v Praze:

1. založil toto podání do spisu sp. zn. 18 A 17/2026;
2. posoudil výše popsany rozpor mezi Kriministickým ústavem a Policejním prezidiem jako následný důkaz trvání účinků již žalovaného zásahu NCOZ, nikoli jako rozšíření žaloby o nový zásah;
3. při posouzení subsidiarity zohlednil, že navazující policejní kontrolní cesta dosud nevytvořila jeden věcný, odborně podložený a přezkoumatelný výsledek;
4. s ohledem na probíhající pěstební rok 2026, úbytek historické důkazní základny a nově úředně doložený kontrolní kruh věc naléhavě projednal.

ŽALOBCE NADÁLE TRVÁ NA DOSUD UPLATNĚNÉM ŽALOBNÍM PETITU. TÍMTO PODÁNÍM JEJ NEMĚNÍ ANI NEROZŠÍŘUJE.

Obě rozhodné listiny (KÚ ze dne 20. 8. 2026 a Policejní prezidium ze dne 24. 8. 2026) byly soudu již předloženy s doplněním ze dne 25. 8. 2026.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák